

מסורת הש"ס

א [לעיל א.1.] ב [לעיל ב.3.] ג [למקמ א.1.] ד [למקמ ט:] ה [שנת גג:] ו [שנת כג:] ז [שנת כג:] ח [למקמ ט.1.] ט [למקמ ט.1.] י [למקמ ט.1.] יא [למקמ ט.1.] יב [למקמ ט.1.] יג [למקמ ט.1.] יד [למקמ ט.1.] יה [למקמ ט.1.] יז [למקמ ט.1.] יח [למקמ ט.1.] יט [למקמ ט.1.] כ [למקמ ט.1.] כא [למקמ ט.1.] כב [למקמ ט.1.] כג [למקמ ט.1.] כד [למקמ ט.1.] כה [למקמ ט.1.] כו [למקמ ט.1.] כז [למקמ ט.1.] כח [למקמ ט.1.] כט [למקמ ט.1.] ל [למקמ ט.1.] לא [למקמ ט.1.] לב [למקמ ט.1.] לג [למקמ ט.1.] לד [למקמ ט.1.] לה [למקמ ט.1.] לו [למקמ ט.1.] לז [למקמ ט.1.] לח [למקמ ט.1.] לט [למקמ ט.1.] מ [למקמ ט.1.] מא [למקמ ט.1.] מב [למקמ ט.1.]

→

הגהות הב"ח

(א) גמ' השתא דאמרי דאמרי: מנו:

→

ג'ליון הש"ס

גמ' אמר רבא לעולם. עיין למקמ דף י ע"ה מוס' ד"ה חתימה וננדרים דף ל"ד ע"ב ברין ד"ה אמר רבא:

→

מוסף רש"י

אם היתה טלית מוזהבת חולקין. כלומר אפילו היא מוזהבת חולקים וננדרים דף במקח וממכר. קניניה מרד פלוני (יטרי ב.ב.)

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

דחויא דחזינא דחזינא

דחויא דחזינא דחזינא

דחויא לבני מלכים. לבנים קטנים: **זאם אומרת**. מתני' דקמני שנים שהגביהו מציאה קנאוהו ויחלוקו וכשמגביה מגביה לדעת שיקנה זה חבירו חליה ש"מ המגביה מציאה כו'. ולקמיה פריך דיוקא דרמי בר חמא מהיכא מאיזו צבא ממשנתנו הוא למד כן: **ולא יקנה לא זה ולא זה**. וכל הרוצה יחטופנה מידם:

לעולם אימא לך לא קנה חבירו. היכא דמגביה לא נתכוין לקנות זה כלום. וטעמא אמר למקן (דף ט.) דהוי תופס לבעל חוב במקום כו': **והכל**. דקמני במתני' שנים שהגביהו מציאה קנו מגו דזכי לנפשיה וזכי נמי לחבריה: **סדע**. דלפ"י אמר לא קנה חבירו היכא דהגביה כולה לדעת חבירו הכא דהגביה לעצמו ולחבירו קני משום מגו: **פטור**. המשלח פטור מלשלם כפל דקו"ל אין שליח לדבר עבירה להמחייב שולחו אלא שליח דדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין^א: **ואילו שופטין שגנבו**. והאחד הוציאה מרשות בעלים לדעתו ולדעת חבירו אמרינן צבצא קמא (דף עח.) דחייבין: **השתא דאמרת מגו**. דזכי לנפשיה כו' חרש ופקח שהגביהו מציאה קנאוהו אע"פ שהגבזה של חרש אינה הגבזה לקנות אלא מפני דרכי שלום דמתנן (גיטין דף נט.) חרש שוטה וקטן יש בהן גזל מפני דרכי שלום אפילו הכי אמר מגו דזכי לנפשיה כו': **בשלמא חרש קני דקא מגבה לה בן דעס**. לראשה השני לצורך שניהם וראשו של אד חרש לגבי חרש מיהא הויה הגבזה כדתקון ליה מפני דרכי שלום אלא פקח במאי קני לגבי פקח הוי ראשה שהגביה החרש כמונו על גבי קרקע דהגבזה דחרש לא קניא אלא מדרכי שלום בעלמא: **ומאי מגו**. איכא למימר הכא דקאמר השתא דאמרת מגו אמרינן מגו וחרש אמאי קני הא לא זכי פקח לנפשיה דנימא דזכי נמי לחבריה ולא הויה הגבזה דפקח הגבזה: **אס סמאל לומר**. כלומר אפי' אס תמלא לומר המגביה מציאה לחבירו כו': **הכא אדעתא דיוזיה קא מגבה ליה**. האי פיקח: **דלא ליספי לאינאוי**. עם החוטפים מהם: **מהיכא**. מאיזו צבא ממשנתנו קא דייק לומר זאת אומרת: **הא קאמר כולה שלי ואנא אגבהיסי**. והיאך נאמר לא יקנה לא זה ולא זה ויצא אחר ויטלנה והלא כל אחד טוען אני הגבהתיה ואין כאן מגביה מציאה לחבירו ומה יש לו להשיב בשלמא האי שכנגדו המוחזק זה כמוהו אמר לא הגבזה אתה כי אס אני אכל אחר מן השוק מה יטעון: **ממשנה יסירה**. אמרינן דהמגביה מציאה כו' ומשום הכי אמרינן יחלוקו דאמרינן שניהם הגביהוה והוה ליה כל אחד מגביה מציאה לו ולחבירו וקני. דאי משום דלא ידעינן הי מייניהו משקר והוה ליה ממון

המוטל בספק וחולקין בשבועה משום שלא יחא כל אחד ואחד הולך ותוקף כדאמרי' לעיל (דף א.) הא שמענא ליה מרישא: **לשו כמשבי אבידה**. מדהוה מצי למימר כולה שלי ואמר חליה שלי: **ולפטור**. משבועה: **ממשנה יסירה כו'**. כדפרישית: **דרבנן קני**. ואע"ג דלא משיכה היא שאינה שאין ממקומה שאין מנהיגה ברגליו: **לריבא למימר**. דהיכא דלקוחה צין שניהם שיחלקוה צלא שבועה: **אלא לאו במציאה**. ואינטריק לאשמועינן שאין אחר יכול לחוטפה דמגביה מציאה לחבירו קנה חבירו: **ורבא אמר לך**. בעלמא היכא דלא נתכוין המגביה לזכות זה לא קנה חבירו ומשנה יתירה דמתני' אשמועינן המגביה מציאה לו ולחבירו קנה אף חבירו דמגו דזכי לנפשיה וזכי נמי לחבריה:

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

דחויא דחזינא דחזינא

דחויא דחזינא דחזינא

דחויא לבני מלכים. לבנים קטנים: **זאם אומרת**. מתני' דקמני שנים שהגביהו מציאה קנאוהו ויחלוקו וכשמגביה מגביה לדעת שיקנה זה חבירו חליה ש"מ המגביה מציאה כו'. ולקמיה פריך דיוקא דרמי בר חמא מהיכא מאיזו צבא ממשנתנו הוא למד כן: **ולא יקנה לא זה ולא זה**. וכל הרוצה יחטופנה מידם:

לעולם אימא לך לא קנה חבירו. היכא דמגביה לא נתכוין לקנות זה כלום. וטעמא אמר למקן (דף ט.) דהוי תופס לבעל חוב במקום כו': **והכל**. דקמני במתני' שנים שהגביהו מציאה קנו מגו דזכי לנפשיה וזכי נמי לחבירו: **סדע**. דלפ"י אמר לא קנה חבירו היכא דהגביה כולה לדעת חבירו הכא דהגביה לעצמו ולחבירו קני משום מגו: **פטור**. המשלח פטור מלשלם כפל דקו"ל אין שליח לדבר עבירה להמחייב שולחו אלא שליח דדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין^א: **ואילו שופטין שגנבו**. והאחד הוציאה מרשות בעלים לדעתו ולדעת חבירו אמרינן צבצא קמא (דף עח.) דחייבין: **השתא דאמרת מגו**. דזכי לנפשיה כו' חרש ופקח שהגביהו מציאה קנאוהו אע"פ שהגבזה של חרש אינה הגבזה לקנות אלא מפני דרכי שלום דמתנן (גיטין דף נט.) חרש שוטה וקטן יש בהן גזל מפני דרכי שלום אפילו הכי אמר מגו דזכי לנפשיה כו': **בשלמא חרש קני דקא מגבה לה בן דעס**. לראשה השני לצורך שניהם וראשו של אד חרש לגבי חרש מיהא הויה הגבזה כדתקון ליה מפני דרכי שלום אלא פקח במאי קני לגבי פקח הוי ראשה שהגביה החרש כמונו על גבי קרקע דהגבזה דחרש לא קניא אלא מדרכי שלום בעלמא: **ומאי מגו**. איכא למימר הכא דקאמר השתא דאמרת מגו אמרינן מגו וחרש אמאי קני הא לא זכי פקח לנפשיה דנימא דזכי נמי לחבריה ולא הויה הגבזה דפקח הגבזה: **אס סמאל לומר**. כלומר אפי' אס תמלא לומר המגביה מציאה לחבירו כו': **הכא אדעתא דיוזיה קא מגבה ליה**. האי פיקח: **דלא ליספי לאינאוי**. עם החוטפים מהם: **מהיכא**. מאיזו צבא ממשנתנו קא דייק לומר זאת אומרת: **הא קאמר כולה שלי ואנא אגבהיסי**. והיאך נאמר לא יקנה לא זה ולא זה ויצא אחר ויטלנה והלא כל אחד טוען אני הגבהתיה ואין כאן מגביה מציאה לחבירו ומה יש לו להשיב בשלמא האי שכנגדו המוחזק זה כמוהו אמר לא הגבזה אתה כי אס אני אכל אחר מן השוק מה יטעון: **ממשנה יסירה**. אמרינן דהמגביה מציאה כו' ומשום הכי אמרינן יחלוקו דאמרינן שניהם הגביהוה והוה ליה כל אחד מגביה מציאה לו ולחבירו וקני. דאי משום דלא ידעינן הי מייניהו משקר והוה ליה ממון

דחויא לבני מלכים. לבנים קטנים: **זאם אומרת**. מתני' דקמני שנים שהגביהו מציאה קנאוהו ויחלוקו וכשמגביה מגביה לדעת שיקנה זה חבירו חליה ש"מ המגביה מציאה כו'. ולקמיה פריך דיוקא דרמי בר חמא מהיכא מאיזו צבא ממשנתנו הוא למד כן: **ולא יקנה לא זה ולא זה**. וכל הרוצה יחטופנה מידם:

לעולם אימא לך לא קנה חבירו. היכא דמגביה לא נתכוין לקנות זה כלום. וטעמא אמר למקן (דף ט.) דהוי תופס לבעל חוב במקום כו': **והכל**. דקמני במתני' שנים שהגביהו מציאה קנו מגו דזכי לנפשיה וזכי נמי לחבירו: **סדע**. דלפ"י אמר לא קנה חבירו היכא דהגביה כולה לדעת חבירו הכא דהגביה לעצמו ולחבירו קני משום מגו: **פטור**. המשלח פטור מלשלם כפל דקו"ל אין שליח לדבר עבירה להמחייב שולחו אלא שליח דדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין^א: **ואילו שופטין שגנבו**. והאחד הוציאה מרשות בעלים לדעתו ולדעת חבירו אמרינן צבצא קמא (דף עח.) דחייבין: **השתא דאמרת מגו**. דזכי לנפשיה כו' חרש ופקח שהגביהו מציאה קנאוהו אע"פ שהגבזה של חרש אינה הגבזה לקנות אלא מפני דרכי שלום דמתנן (גיטין דף נט.) חרש שוטה וקטן יש בהן גזל מפני דרכי שלום אפילו הכי אמר מגו דזכי לנפשיה כו': **בשלמא חרש קני דקא מגבה לה בן דעס**. לראשה השני לצורך שניהם וראשו של אד חרש לגבי חרש מיהא הויה הגבזה כדתקון ליה מפני דרכי שלום אלא פקח במאי קני לגבי פקח הוי ראשה שהגביה החרש כמונו על גבי קרקע דהגבזה דחרש לא קניא אלא מדרכי שלום בעלמא: **ומאי מגו**. איכא למימר הכא דקאמר השתא דאמרת מגו אמרינן מגו וחרש אמאי קני הא לא זכי פקח לנפשיה דנימא דזכי נמי לחבריה ולא הויה הגבזה דפקח הגבזה: **אס סמאל לומר**. כלומר אפי' אס תמלא לומר המגביה מציאה לחבירו כו': **הכא אדעתא דיוזיה קא מגבה ליה**. האי פיקח: **דלא ליספי לאינאוי**. עם החוטפים מהם: **מהיכא**. מאיזו צבא ממשנתנו קא דייק לומר זאת אומרת: **הא קאמר כולה שלי ואנא אגבהיסי**. והיאך נאמר לא יקנה לא זה ולא זה ויצא אחר ויטלנה והלא כל אחד טוען אני הגבהתיה ואין כאן מגביה מציאה לחבירו ומה יש לו להשיב בשלמא האי שכנגדו המוחזק זה כמוהו אמר לא הגבזה אתה כי אס אני אכל אחר מן השוק מה יטעון: **ממשנה יסירה**. אמרינן דהמגביה מציאה כו' ומשום הכי אמרינן יחלוקו דאמרינן שניהם הגביהוה והוה ליה כל אחד מגביה מציאה לו ולחבירו וקני. דאי משום דלא ידעינן הי מייניהו משקר והוה ליה ממון

דחויא לבני מלכים. לבנים קטנים: **זאם אומרת**. מתני' דקמני שנים שהגביהו מציאה קנאוהו ויחלוקו וכשמגביה מגביה לדעת שיקנה זה חבירו חליה ש"מ המגביה מציאה כו'. ולקמיה פריך דיוקא דרמי בר חמא מהיכא מאיזו צבא ממשנתנו הוא למד כן: **ולא יקנה לא זה ולא זה**. וכל הרוצה יחטופנה מידם: **לעולם אימא לך לא קנה חבירו**. היכא דמגביה לא נתכוין לקנות זה כלום. וטעמא אמר למקן (דף ט.) דהוי תופס לבעל חוב במקום כו': **והכל**. דקמני במתני' שנים שהגביהו מציאה קנו מגו דזכי לנפשיה וזכי נמי לחבירו: **סדע**. דלפ"י אמר לא קנה חבירו היכא דהגביה כולה לדעת חבירו הכא דהגביה לעצמו ולחבירו קני משום מגו: **פטור**. המשלח פטור מלשלם כפל דקו"ל אין שליח לדבר עבירה להמחייב שולחו אלא שליח דדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין^א: **ואילו שופטין שגנבו**. והאחד הוציאה מרשות בעלים לדעתו ולדעת חבירו אמרינן צבצא קמא (דף עח.) דחייבין: **השתא דאמרת מגו**. דזכי לנפשיה כו' חרש ופקח שהגביהו מציאה קנאוהו אע"פ שהגבזה של חרש אינה הגבזה לקנות אלא מפני דרכי שלום דמתנן (גיטין דף נט.) חרש שוטה וקטן יש בהן גזל מפני דרכי שלום אפילו הכי אמר מגו דזכי לנפשיה כו': **בשלמא חרש קני דקא מגבה לה בן דעס**. לראשה השני לצורך שניהם וראשו של אד חרש לגבי חרש מיהא הויה הגבזה כדתקון ליה מפני דרכי שלום אלא פקח במאי קני לגבי פקח הוי ראשה שהגביה החרש כמונו על גבי קרקע דהגבזה דחרש לא קניא אלא מדרכי שלום בעלמא: **ומאי מגו**. איכא למימר הכא דקאמר השתא דאמרת מגו אמרינן מגו וחרש אמאי קני הא לא זכי פקח לנפשיה דנימא דזכי נמי לחבריה ולא הויה הגבזה דפקח הגבזה: **אס סמאל לומר**. כלומר אפי' אס תמלא לומר המגביה מציאה לחבירו כו': **הכא אדעתא דיוזיה קא מגבה ליה**. האי פיקח: **דלא ליספי לאינאוי**. עם החוטפים מהם: **מהיכא**. מאיזו צבא ממשנתנו קא דייק לומר זאת אומרת: **הא קאמר כולה שלי ואנא אגבהיסי**. והיאך נאמר לא יקנה לא זה ולא זה ויצא אחר ויטלנה והלא כל אחד טוען אני הגבהתיה ואין כאן מגביה מציאה לחבירו ומה יש לו להשיב בשלמא האי שכנגדו המוחזק זה כמוהו אמר לא הגבזה אתה כי אס אני אכל אחר מן השוק מה יטעון: **ממשנה יסירה**. אמרינן דהמגביה מציאה כו' ומשום הכי אמרינן יחלוקו דאמרינן שניהם הגביהוה והוה ליה כל אחד מגביה מציאה לו ולחבירו וקני. דאי משום דלא ידעינן הי מייניהו משקר והוה ליה ממון

המוטל בספק וחולקין בשבועה משום שלא יחא כל אחד ואחד הולך ותוקף כדאמרי' לעיל (דף א.) הא שמענא ליה מרישא: **לשו כמשבי אבידה**. מדהוה מצי למימר כולה שלי ואמר חליה שלי: **ולפטור**. משבועה: **ממשנה יסירה כו'**. כדפרישית: **דרבנן קני**. ואע"ג דלא משיכה היא שאינה שאין ממקומה שאין מנהיגה ברגליו: **לריבא למימר**. דהיכא דלקוחה צין שניהם שיחלקוה צלא שבועה: **אלא לאו במציאה**. ואינטריק לאשמועינן שאין אחר יכול לחוטפה דמגביה מציאה לחבירו קנה חבירו: **ורבא אמר לך**. בעלמא היכא דלא נתכוין המגביה לזכות זה לא קנה חבירו ומשנה יתירה דמתני' אשמועינן המגביה מציאה לו ולחבירו קנה אף חבירו דמגו דזכי לנפשיה וזכי נמי לחבריה:

שמיטת

ח.

עין משפט ונר מצוה

ג ג א מ"י פ"ט מהלכות טוען ונטען ה' י סמג עשין זה טוש"ע ח"מ ס' קלח סעיף ד:
ג ד ב מ"י פ"ז מהלכות אבידה ה' ג סמג עשין עד טוש"ע ח"מ ס' רסט סעיף א:
ג ה ג מ"י פ"ב מה' גביה ה' יד סמג עשין עד טוש"מ ס' שג:
ג ו ד ה מ"י פ"ז מה' גולה ואבידה ה' ד סמג עשין עד טוש"ע ח"מ ס' רסט סעיף ד:

→

רבינו הגנאל

כיון שהעמיד רב פפא משנתנו דקמני יחלוקו בחפסי לה בכרכשתא דרקד רמי בר חמא מציאה לחבירו קנה חבירו. רבא אמר לכולם לא קנה ומתני' היינו טעמא מגו דזכי לנפשיה וזכי נמי לחבריה. תרע דאילו האומר לחבירו צא וגנוב לי פטור המשלח דקו"ל אין שליח לדבר עבירה ואילו שותפין שגנבו חייבין ושקלי' וטרי' בה ואסיקנא דוקיא דרמי בר חמא מסיפא דמתני' בזמן שהן מודין או שיש להן עדים כי שניהם ביחד מצאוהו ושניהן אב"י אגבהוה בכרכשתא חולקין בלא שבועה ש"מ המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו. דהא תרווייהו מסייעי להדרי בעידנא דמגבחי לה. ורבא אמר לך שאני הכא מגו דזכי לנפשיה וזכי נמי לחבריה. וקו"ל כרמי בר חמא והוא דאמר ליה זכי לי דהא ר' יוחנן קאי כוותיה ואמר המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו ואם יקשה לך הא דתנן היה רוכב על גבי בהמה וכו' התם באומר תנה לי ולא אמר זכה לי. היו שניהם רוכבין על גבי בהמה וכו'.